

1504198-63.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500992-92.2019 - fls. 325/326) e uma condenação definitiva posterior pelo crime de furto qualificado (proc. nº 1041-39.2016 - fls. 317/318), demonstrando sua péssima conduta social e personalidade voltada à prática de crimes. Assim, aplico a pena base acima do mínimo legal, 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1504198-63.2019.8.26.0576 - 2019/001419

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2173242/2019 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 3416795 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 3662/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2173242 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 3662/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2173242 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 3662/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2173242 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 3662/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2173242 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 3662/19/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

Thiago da Silva Martins e outro

Artigo da Denúncia:

art. 180, caput, do CP(Anderson)

Aos 12 de abril de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Ausente o acusado Thiago da Silva Martins(suspenso art. 366). Presente o acusado Anderson Dias da Silva. Presente a Defensora Pública Dra. Jaqueline Marcelle Alves Amaral. Presentes ainda a vítima S S S e as testemunhas

Carlos Eduardo de Souza Santos, Bruno Luis Lopes Raymundo. Pelas partes houve a desistência das testemunhas Camila Alves dos Santos e Ricardo Alexandre Dos Santos, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunhas e o réu Anderson Dias da Silva interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra ao representante do Ministério Público, pelo mesmo foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Dada a palavra à Defensora do acusado, foi feita manifestação gravada no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. THIAGO DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B da Lei nº. 8.069/90, ambos combinados com o art. 70, "caput", do Código Penal, e ANDERSON DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 180, caput, do Código Penal, porque:1. Consta deste inquérito policial que no dia 11 de abril de 2019, por volta de 12h30min, da casa localizada na Rua Benedito Alves Ribeiro, nº. 340, Parque Residencial Dom Lafaiete Libânio, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, THIAGO DA SILVA MARTINS, agindo em concurso com a adolescente Camila Alves dos Santos, de 16 anos de idade (fl. 16), a quem corrompeu, com ela praticando crime de furto qualificado, subtraíram, para eles, um botijão de gás e uma bolsa marca Mizuno, avaliados em R\$ 123,00 (auto de fls. 110), além de várias peças de roupas femininas e um cesto plástico, que não foram recuperados, pertencentes a Solange de Souza Santos. Pelo que se apurou, Thiago e Camila, a quem ele corrompeu, previamente ajustados e em concurso, invadiram a casa de Solange e subtraíram o botijão de gás, a bolsa, as peças de roupas e o cesto plástico. A cena foi flagrada por circuito de câmeras e, com base nas imagens, Solange reconheceu Thiago e a adolescente como autores da subtração (fls. 107).2. Logo após a consumação do furto qualificado, os dois procuraram ANDERSON DIAS DA SILVA, que, ciente da procedência ilícita, transportou os bens subtraídos no automóvel GM Astra, placas NFK-3120, São José do Rio Preto, SP, e em seguida os adquiriu e recebeu, dando porções de crack em pagamento, segundo revelaram Thiago e Camila. No dia 12 de abril de 2019, Solange e seu filho Carlos Eduardo fizeram diligências e encontraram o veículo GM Astra acima mencionado, em frente à casa 6, Rua 2, no bairro Renascer, neste município (fls. 58/67), e acionaram os policiais militares Ricardo Alexandre dos Santos e Bruno Luis Lopes Raymundo, que abordaram Thiago e Camila no interior do automóvel. O casal confessou o furto, inclusive formalmente (fls. 07/08), e esclareceu que Anderson, conhecido como "Perna", fugiu com uma bicicleta ao perceber a chegada da viatura. Na residência de Anderson foram apreendidos o botijão de gás e bolsa subtraídos de Solange (auto de fls. 10). A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 269-270. O réu Anderson Dias da Silva foi citado às fls. 376/377, apresentando resposta à acusação às fls. 382, a qual foi apreciada às fls. 418/419. O réu Thiago da Silva Martins foi citado por edital às fls. 389 e aos 28/03/2022 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 306, caput, do CPP. Ainda nesta decisão foi determinada a antecipação das provas em relação ao corréu Thiago da Silva Martins (fls. 418/419). As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 243/268 e 289/328). Nesta audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa, por seu turno, a absolvição ou, em caso de condenação, aplicação da pena no patamar mínimo. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que o processo e o curso do prazo prescricional se encontram suspensos em relação ao corréu Thiago da Silva Martins, a presente sentença apreciará a conduta imputada ao corréu Anderson. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelos autos de entrega (fls. 10/11), pelos autos de avaliação (fls. 110 e 408/409), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Solange de Souza Santos disse que pela manhã do dia 11/04/19, saiu de casa para trabalhar e, pouco depois do meio dia, soube que sua residência havia sido subtraída, constatando que foram subtraídos 01 botijão de gás, 01 bolsa

preta, várias roupas femininas e um cesto plástico de cor vermelho. Através de imagens que possuía de câmeras de segurança, verificou que os indivíduos utilizaram um automóvel GM/Astra. Após diligenciarem pelo bairro Renascer, mais precisamente defronte a casa 06, Rua 02, visualizou o referido veículo envolvido na prática delituosa. O concurso da polícia militar foi acionado. Ao chegarem no local, os policiais surpreenderam Thiago da Silva Martins e Camila Alves dos Santos (no interior do veículo). Indagados, confessaram o furto em questão, narrando ainda que o condutor do veículo, cujo prenome é Anderson, vulgo "perna", havia se evadido poucos instantes antes da chegada dos militares. Anderson, que é morador da casa 06, na Rua 02, bairro Renascer, seria o responsável pelo transporte da res furtiva. Em tempo, no interior da residência de "perna" foram encontrados os objetos acima correlacionados. A vítima reconheceu apenas os objetos furtados em sua residência, sendo um botijão de gás e uma bolsa preta da marca Mizuno, as quais lhe foram entregues na Central de Flagrantes. Ressaltou que reconheceu pelas imagens o autor Thiago da Silva Martins e a adolescente Camila Alves dos Santos como sendo os autores do furto em sua residência, no entanto, esclareceu que não possui mais as referidas imagens. Por fim, relatou que os demais objetos apreendidos nos autos não são de sua propriedade (fls. 107). Em juízo, a vítima Solange de Souza Santos disse que não teve contato com Anderson, somente com Tiago no plantão policial. O botijão de gás foi recuperado, no Bairro Renascer. Não foi até o local onde o botijão foi encontrado. Na fase policial, as testemunhas comuns Ricardo Alexandre dos Santos, Bruno Luís Lopes Raymundo e Carlos Eduardo de Souza Santos, policiais militares, estavam presentes no registro da ocorrência, no qual contou que compareceu à unidade policial a vítima, Sra. Solange, informando que pela manhã do dia 11/04/19 saiu de casa para trabalhar e, pouco depois do meio dia, soube por intermédio de seu filho, Carlos Eduardo de Souza Santos, que não mora com ela, que sua residência havia sido subtraída, constatando que foram subtraídos 01 botijão de gás, 01 bolsa preta, várias roupas femininas e um cesto plástico de cor vermelho. No dia 12/04/2019, por volta das 13h, Carlos, que possuía imagens de câmeras de segurança dos suspeitos, tal como ciente da utilização de um automóvel GM/Astra, diligenciou pelo bairro Renascer, mais precisamente defronte a casa 06, Rua 02, e visualizou o referido veículo envolvido na prática delituosa. Acionado o concurso da polícia militar, no local foi detido Thiago da Silva Martins e Camila Alves dos Santos (no interior do veículo), que, indagados, confessaram o furto em questão, narrando ainda que o condutor do veículo, cujo prenome é Anderson, vulgo "perna", havia se evadido poucos instantes antes da chegada dos militares. Anderson, que é morador da casa 06, na Rua 02, bairro Renascer, seria o responsável pelo transporte da res furtiva. Em tempo, no interior da residência de "perna" foram encontrados os objetos acima correlacionados, sendo parte deles reconhecido pela vítima. Indagados, Thiago e Camila confessaram a prática do furto, tal como o fato que, após o furto, telefonaram para Anderson, que os ajudou a transportar a res furtiva em seu veículo. Disseram, ainda, que Thiago iria comprar o produto do furto. Os objetos reconhecidos pela vítima lhe foram restituídos em auto próprio, restando apreendido os demais. A vítima foi orientada a preservar as imagens acerca dos fatos para posterior apresentação à delegacia responsável pela investigação (fls. 03/06). Em juízo, a testemunha comum Bruno Luís Lopes Raymundo disse que Solange relatou o furto e, por meio de imagens de câmeras de segurança, três indivíduos teria usado um veículo Astra Sedam. Em patrulhamento, no Bairro Renascer, encontrou o veículo estacionado com dois indivíduos e havia alguns objetos dentro do carro. Tiago acabou confessando que os objetos eram produtos de furtos. A vítima reconheceu os bens apreendidos. O botijão foi encontrado dentro da casa de Anderson. A apreensão dos objetos foi no mesmo dia. Em juízo, a testemunha comum Carlos Eduardo de Souza Santos disse que é filho de Solange. Os policiais encontraram parte dos bens que foram subtraídos. Não sabe com quem os objetos foram encontrados. Foi a testemunha quem indicou o veículo usado para praticar o furto, pois viu nas imagens da câmera de segurança dos vizinhos. Na fase policial, a testemunha comum Camila Alves dos Santos disse que no dia 11/04/2019, por volta das 13h00, acabou pulando o muro de um imóvel, não sabendo informar o bairro, subtraindo um botijão de gás, uma bíblia e alguns cremes para o corpo. Pediu ajuda

de seu amigo Thiago para pegar tais objetos e os deixaram a uma quadra do local. Na mesma data, foi solicitado a Anderson, vulgo "Perna", para que buscasse tais objetos com o veículo dele. Todos foram para o bairro Renascer, local em que reside "Perna", vender os objetos. Acabaram trocando com o próprio "Perna", os objetos por 8 pinos de crack. Na data de 12/04/2019, por volta das 10h00, policiais militares abordaram Camila e Thiago no momento em que estavam defronte a casa de "Perna", tendo este saído do local de bicicleta. Dentro do veículo de "Perna" não havia nenhum objeto. Aqueles objetos apresentados no Plantão estavam dentro da casa de "Perna" (fls. 07). Na fase policial, o acusado Anderson Dias da Silva disse que é conhecido como "Perna" e no dia dos fatos não estava em sua residência. Negou que tenha combinado com Camila e Thiago de ir buscar os objetos produtos de furto. Relatou que conhece Thiago e Camila do bairro onde residia. Informou que seu veículo Astra, placas NFK-3120 estava defronte sua residência e com as portas fechadas e os objetos não estavam em seu interior. Relatou que os policiais militares entraram em sua casa, que estava aberta, e pegaram os objetos apreendidos no referido boletim de ocorrência. Esclareceu que com exceção do botijão e da bolsa preta, todos os objetos pertencem a ele, mas não possui nota fiscal. Por fim, informou que em nenhum momento fugiu dos policiais militares, uma vez que não estava em casa e que em nenhum momento transportou os produtos furtados por Thiago e Camila (fls. 108 e 196). Em juízo, o acusado Anderson Dias da Silva disse que adquiriu uns bens dentre eles o botijão de um amigo do irmão que foi despejado da casa. Ficou comprovado que Anderson adquiriu bens que sabia serem produtos de furto. O casal (Thiago e Camila) confessou o furto, na delegacia. Na residência de Anderson foi apreendido o botijão de gás. Anderson não conseguiu explicar, tampouco provou a posse lícita dos bens, sem contar que foi delatado por Thiago e Camila, em circunstâncias indicativas de seu pleno conhecimento da procedência delitiva. Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 180, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu apresenta três antecedentes por crimes de furto (proc. nº 3004401-58.2013 - fls. 326/327; proc. nº 47134-32.2009 - fls. 322/323 e proc. nº 69707-98.2008 - fls. 323/324), um antecedente pelo crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas (proc. nº 3794-91.2016 - fls. 319), uma condenação definitiva posterior pelo crime de tráfico de drogas (proc. nº 1500992-92.2019 - fls. 325/326) e uma condenação definitiva posterior pelo crime de furto qualificado (proc. nº 1041-39.2016 - fls. 317/318), demonstrando sua péssima conduta social e personalidade voltada à prática de crimes. Assim, aplico a pena base acima do mínimo legal, 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa. Tendo em vista que o réu é multirreincidente por crimes de furto qualificado (proc. nº 138-80.2016 - fls. 318/319 e 3013369-77.2013 - fls. 327), elevo sua pena em 1/3, para 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Não há atenuantes. Sem causas de aumento ou diminuição da pena. Não havendo outras circunstâncias a serem avaliadas, fixo a pena no patamar acima. Incabível a substituição da pena corporal por pena alternativa ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, já mencionadas, e a multirreincidente do réu. Pelo mesmo motivo, torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo para o réu o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea "b" do Código Penal. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ANDERSON DIAS DA SILVA, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. O botijão de gás e a bolsa preta apreendidos foram devidamente restituídos à vítima Solange (fls. 10). O veículo GM/Astra, placas NFK-3120, foi devidamente restituído à proprietária Roseli (fls. 11). Custas do processo pelo réu,

observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Nesta oportunidade o sentenciado renunciou ao recurso. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.